

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 031.15

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 311 DE 2014.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, 1437 de 2011 y 1625 de 2013, el Decreto Nacional No. 170 de 2001 y los Acuerdos Metropolitanos No. 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, en su investidura de Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo en el Distrito de Barranquilla y los Municipios que integran la misma, en uso de sus facultades legales profirió la Resolución No. 311.14, a través de la cual reestructuró oficiosamente el Servicio de Transporte Público Colectivo de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana para la Sociedad de Transportadores Terrestre Loma Fresca LTDA "SODETRANS", identificada con NIT 890.100.501-7.

Que el veintisiete (27) de octubre de 2014 se surtió la notificación de la Resolución No. 311 de 2014 al representante legal de la Empresa de Transporte SODETRANS, que es la prestadora del servicio de las Rutas objeto de la decisión.

Que el representante legal de la empresa SODETRANS, señor STEVEN CARLOS MUELLER MARIA, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 311.14, solicitud radicada el día 11 de Noviembre de la presente anualidad bajo el numero interno del AMB 3966.

Que el citado recurso fue desatado a través de la Resolución No. 002 de 2015.

Que las decisiones adoptadas se encuentran fundamentadas en los siguientes considerandos:

Acorde al ordenamiento Constitucional, esta Autoridad tiene el mandato de garantizarle a la comunidad una eficiente y segura prestación del servicio básico del transporte público de pasajeros, que es lo que debe guiar la actuación del funcionario para entrar a considerar dentro de las Alternativas de ley que le provee el Decreto 170 de 2.001 la posibilidad de poder satisfacer las necesidades de transporte y en razón a ello el artículo 34 del Decreto 170 de 2.001 establece: "REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda", de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política donde todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes, porque son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, razón por la cual se hace necesario adoptar la medida en materia de Transporte reestructurando el servicio para satisfacer las necesidades de transporte de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que hay que garantizar la libertad de movimiento de las personas y uno de los elementos que en mayor medida influyen en la calidad de vida de los habitantes es el transporte.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 031 • 15

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 311 DE 2014.

Que en el transporte público no existen derechos adquiridos y expresa directivas de intervención, por la primacía del interés general sobre el particular, al respecto el Consejo de Estado ha señalado:

"El artículo 18 de la Ley 336 de 1996 es claro en señalar que "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable" lo que permite inferir que no genera derechos adquiridos, por lo que desde esta misma perspectiva tampoco los generarían las autorizaciones otorgadas en virtud de los convenios. Y ello encuentra su razón de ser en los objetivos y principios que gobiernan la actividad transportadora, como la seguridad relacionada con la protección de los usuarios.

Las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización otorgados por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de policía administrativa, para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la seguridad pública, aquéllos desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de los servicios públicos. Por esta razón, la licencia, permiso o habilitación constituye el título sin el cual la actividad desplegada por el particular deviene ilegítima." "Precisamente, al analizar una norma de la legislación española (Art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) que prevé la revocación de las licencias de operación cuando desaparecen las circunstancias que motivaron su otorgamiento o sobrevienen otras que, de haber existido en su momento, habrían justificado la denegación, el tratadista español García de Enterría señala: "El precepto en cuestión rompe, pues, acertadamente con el tópico principio de la intangibilidad de los actos declarativos de derechos y lo hace a partir de un dato capital: la vinculación necesaria de este tipo de autorizaciones a las circunstancias concurrentes en el momento en que se otorgaron y el implícito condicionamiento de las mismas a la permanente compatibilidad de la actividad autorizada con el superior interés público, cuya prevalencia no puede quedar subordinada al resultado de una valoración inicial inmodificable."

Se trata simplemente de derechos temporales de operación, sujetos a las nuevas condiciones y modificaciones que se deriven de la regulación legal y reglamentaria, que busca, en todo caso, coordinarlos con los derechos e intereses de la comunidad; ello, como ya se ha explicado, encuentra respaldo constitucional en los principios fundantes y fines esenciales del Estado, como lo son la prevalencia del interés general y el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población (arts. 1°, 2° y 366 C.P.)". (Consejo de Estado Sección 1 sentencia 7103 de 2003 M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO).

Que el servicio público de transporte no genera ninguna expectativa a los particulares en los que se confía su prestación, siendo de la administración pública el control y vigilancia de los mismos, lo que válidamente le faculta para que en ejercicio de su competencia de policía administrativa, tome las decisiones que el bien común así le precisen.

La Ley 105 de 1993 señala en su artículo 3 numeral 1 literal c) que las autoridades competentes deberán diseñar y ejecutar políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo.

Que el artículo 34 del Decreto 170 de 2001 de la misma norma, establece "La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. **031 • 15**

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 311 DE 2014.

un estudio técnico en condiciones normales de demanda”.

Que por disposición de la Junta Metropolitana mediante Acuerdo metropolitano No.006 del 29 de diciembre de 2008, se aprobó **EL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO METROPOLI CARIBE 2009-2019- DEL AREA METROPOLITANA** que incluye entre otras la implementación y armonización del transporte público colectivo y masivo en la ciudad de Barranquilla, disponiendo igualmente la reorganización de ambos sistemas.”

Que en cumplimiento de los documentos Conpes el Área Metropolitana de Barranquilla, contrató el estudio de *“Investigación Aplicada en Gestión y Modelación del Sistema de Transporte y Medio ambiente Urbano para el Diseño de Rutas que permitan Integrar el Transporte Colectivo con el Transporte Masivo para Mejorar las Condiciones de Operación del Sistema Colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana”* realizado por la Universidad del Norte.

Que el estudio antes referenciado permitió la implementación de la primera fase del sistema de Transporte masivo y la reorganización del servicio público de transporte terrestre automotor colectivo en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana y con fundamento en ello se ejecutó la operación de eliminación, reestructuración de rutas y reducción de la capacidad transportadora de las Empresas legalmente habilitadas para la prestación de esta modalidad de servicio, de acuerdo a los resultados arrojados por el estudio.

Que fue necesario continuar con la reestructuración del servicio, a medida que se pone en marcha las rutas del SITM-Transmetro, con el fin de buscar la seguridad en la prestación del servicio, la proporción de la oferta, demanda, y el equilibrio financiero del sistema.

Que el Ministerio de Transporte, el Distrito de Barranquilla, el Área Metropolitana DE Barranquilla y Transmetro, en conjunto con los actores de la transformación de esquemas de transporte público de pasajeros, suscribieron el documento denominado *“Gran Pacto Todos por Transmetro”*, con el objeto de concientizar a todas las fuerzas vivas del Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana sobre el impacto que el sistema Masivo tiene en la calidad de vida y el desarrollo social de todos los habitantes.

Que mediante la suscripción del documento *“Gran Pacto Todos por Transmetro”* el Área Metropolitana de Barranquilla se comprometió a realizar los ajustes en el transporte público colectivo en cuanto a la reestructuración y eliminación de rutas que hicieran competencia directa a los corredores del sistema Masivo Transmetro.

Que el documento denominado *“Gran Pacto Todos por Transmetro”*, fue firmado por los representantes legales de los operadores METROCARIBE y SISTUR, coadyuvando con ello a las medidas que deben implementarse.

Que de conformidad con lo anterior el Área Metropolitana de Barranquilla contrató la realización de un estudio técnico que sirviera de base para una nueva reorganización del transporte público colectivo de pasajeros en el Distrito de

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 031 • 15

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 311 DE 2014.

Barranquilla cuyo objetivo se plasmó en la necesidad de un rediseño de la reestructuración de las rutas en Barranquilla y su Área Metropolitana, donde sus resultados permitan adoptar medidas encaminadas a implementar y desarrollar completamente el sistema integrado de transporte masivo de pasajeros en su fase I, y determinar el sistema de rutas del sistema integrado de transporte masivo (SITM) y el transporte público colectivo (TPC), mediante la identificación y el análisis actual de los dos subsistemas que den sustento técnico al planteamiento de reestructuraciones, eliminaciones de rutas y reducción de capacidad transportadora de manera que se le dé prioridad al SITM como eje estructurador del transporte público de la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana de acuerdo con el alcance y las condiciones descritas en el anexo técnico y los estudios previos que forman parte integral del pliego de condiciones.

Que en desarrollo de los distintos estudios y con la finalidad de dar cumplimiento al "Gran Pacto Todos por Transmetro" el Área Metropolitana de Barranquilla expidió las resoluciones de reestructuración con el objetivo de disminuir la competencia entre los recorridos del Sistema de Transporte Convencional y el Sistema de Transporte Masivo, en algunas rutas que se identificó competencia con el Sistema de Transporte Masivo entre ellas la resolución hoy recurrida, dentro de la cual se reestructuraron algunas de las rutas servidas por la Sociedad de Transportadores Terrestre Loma Fresca LTDA "Sodetrans", y otras como la ruta B17- 4163 que no fueron objeto de reestructuración y/o modificación.

Que la Ruta B17-4163 fue objeto de modificación, mediante la Resolución No. 270 de 2014, calendada 18 de septiembre de 2014.

Que posteriormente mediante la Resolución 311 de 2014, se reestructuró el servicio a la empresa Sociedad de Transportadores Terrestre Loma Fresca LTDA "Sodetrans", omitiéndose incluir el recorrido modificado mediante la Resolución No. 270 de 2014, por lo anterior es necesario que esta Autoridad aclare el recorrido de la ruta B17, en el sentido de reconocer lo resuelto en la citada Resolución 270.

Que una vez constatado lo anterior, esta Autoridad - en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la ley 1437 de 2011 - procederá a efectuar la aclaración relacionada con el recorrido de la ruta B17.

Por lo anterior, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE:

RTÍCULO PRIMERO: Aclárese la Resolución Metropolitana N° 311 de 2014, en lo relacionado con el recorrido de la ruta B17 servida por la empresa Sociedad de Transportadores Terrestre Loma Fresca LTDA "SODETRANS", identificada con NIT 890.100.501-7., la cual quedara así: "TERMINAL (CALLE 30 NO. 12 - 249) - CALLE 30 - AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISOZ - CALLE 30 - CIRCUNVALAR -VIA CIRCUNVALAR - CARRERA 51B - CALLE 84 -CARRERA 53 - VIA CIRCUNVALAR - CALLE 30 - CARRERA 12 - TERMINAL, fin del recorrido".

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No.

031 • 15

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN 311 DE 2014.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al representante legal de la empresa Sociedad de Transportadores Terrestre Loma Fresca LTDA "Sodetrans", identificada con NIT 890.100.501-7, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011; si esto no fuera posible, notifíquese por aviso con base el artículo 69 ibídem.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de reposición, establecido en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barranquilla, a los

24 FEB. 2015


RICARDO RESTREPO ROCA
Director

Proyectó: Susana Cadavid Barrospaez – Subdirectora Técnica de Transporte. 
Revisó: Franco Fiorentino Posteraro – Secretario General. 